



גליון 345

השיעור מתקיים
בכל מוצ"ש בשעה 22:00
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממו"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
ממוצש"ק חול המועד פסח תשפ"ו

פרשת שמני

הלכות ספירת העומר

נושאי השיעור: חילול שבת על ידי שופטי בג"ץ ה" | ספירת העומר בזמן הזה | ספירת העומר בבין השמשות | שיעור מיל | זמן בין השמשות לרבי יהודה ורבי יוסי | זמן רבינו תם והגאונים | המנהג בקהילות האשכנזים לעניין כניסת השבת

שבת קודש, כדי לפסוק כמה אנשים יכולים לבוא להפגנות נגד הממשלה! יש פיקוד העורף, אבל פיקוד העורף שיש לו שיקול דעת והוא הממונה על שיקול הדעת בנושאי סכנה, אבל יש מעליו מי שמבינים 'יותר' בענייני סכנה - שופטי בג"ץ... והם ישבו ביום שבת קודש! זה בלתי חוקי! שבמדינת היהודים ישבו שלושה שופטים ורומסים את החוק, ומקבלים החלטה ביום שבת לחייב את המדינה, לתת להם להפגין!

הנה אנחנו כמה אנחנו אוהבים את הכותל המערבי! ובכל זאת, אני לא חושב שהערך של ההפגנות 'הקדושות' בעיניהם חשוב יותר מאשר קדושת הכותל שלנו! והכותל סגור עכשיו מאז תחילת המלחמה ואנחנו מציינים להוראות! בכל חג עושים בכותל ברכת כהנים ענקית ובאים עשרות אלפים, אבל אנחנו מבינים את המצב, והשנה כנראה שיעשו ברכת כהנים עם 50 איש בלבד בתוך המנהרות, כדי לא להפסיק את המסורת, אבל אף אחד מאיתנו לא חלם לעתור על כך לבג"ץ, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו היינו עותרים לבג"ץ, הם לא היו מסכימים כמוכן לא בשבת ולא בחול, הם חד צדדיים. אני אומר בפירוש, שופטי בג"ץ בכל מה שנוגע ליהדות, בכל מה שנוגע לתורה הקדושה שלנו, הם חד צדדיים! הם רומסים את התורה שלנו! ואני רוצה להביע מחאה על כך! אני חושב שאין היום יהודי דתי אחד שנותן אמון בחבורה החצופה הזאת שנקראת שופטי בג"ץ, הם חצופים, הם מופקרים, אני אומר את זה במילים ברורות ואנחנו בעז"ה נלחם בכל כוחנו. יש פה מצב של יהדות מול בג"ץ. בג"ץ אויב היהדות. ואנחנו נלחם בכל כוחנו נגד בג"ץ. בעז"ה היו לא תהיה, ובעז"ה בסופו של דבר אנחנו ננצח. אכ"ר.

הרב המקדים

הגאון רבי ארז אחרר שליט"א
ראש כולל יחזו דעת ורב העיר 'הוד השרון'

שיעור מרן הראשון לציון שליט"א

יישר כח לכבוד ידיד נפשי הגאון המצויין הרב ארז אחרר שליט"א, שב"ה שימש במשך שנים כראש הכוללים בבית המדרש 'יחזו דעת', ולצערנו, נאלץ בקרוב להיפרד ממנו, כיון שהוא נבחר להיות רב של עיר הקודש הוד השרון, שזו עיר שמי שמכיר את ההיסטוריה שלה, הרבנים הקודמים שהיו בה מאז שהיא נוסדה, היו גדולי עולם ממש. בעז"ה ימשיך להפיץ מעיינותיו חוצה, מחיל אל חיל להגדיל תורה ולאדירה. אכ"ר.

א. חילול שבת על ידי בג"ץ

לפני שנתחיל את השיעור אני רוצה להתייחס לנושא כואב מאוד שקרה היום. יושבים שלושה שופטים, שופטי בג"ץ, לא פחות ולא יותר ביום שבת קודש! עד כדי כך גדלה ההפקרות של האנשים האלו! אני אומר במילים ברורות, שופטי בג"ץ מתנהגים בהפקרות בכל מה שקשור למסורת היהודית, כל מה שקשור לדת ישראל. הם רומסים את הדת! אין להם שום רגישות כלפי אנשים דתיים! השופטים החצופים הללו ישבו היום, דחוף מאוד... ביום

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

מתקיים בכל יום מוצ"ש בשעה 22:00

בבית המדרש 'יחזו דעת' הר - נוף ירושלים

השיעור מועבר בשידור חי
ברדיו 'קול ברמה'

ניתן לקבל את העלון
office@ydaat.co.il

058.395.3778

FM 92.1 104.3 105.7

ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקול הלשון

073.371.8169

במספר הייעודי:
לצפייה בשיעור << http://ydaat.co.il

עכשיו אני רוצה לדבר בענייני ספירת העומר, נעזוב את השופטי בג"ץ האלו ונעסוק בתורה הקדושה שלנו. הנה בגמרא במסכת מנחות (פז.) איתא, אמר אב"י, מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי. כלומר שבספירת העומר יש מצוה למנות את הימים, וכשמגיעים לשבוע הראשון והלאה, מצוה למנות גם את השבועות. יש מחלוקת ראשונים, איך מונים את השבועות מהיום השביעי והלאה, יש בזה כמה שיטות, אבל אנחנו מונים גם ימים וגם שבועות.

הסיבה לכך היא, שהנה כתוב בתורה "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהייה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום". התורה אומרת בפירוש למנות, גם ימים וגם שבועות, לכן אומר אב"י שיש מצוה למנות ימים וגם שבועות.

ממשיכה הגמרא, "רבנן דבי רב אשי" - בסוף תקופת האמוראים, תלמידי החכמים בישיבה של רב אשי - "מנו יומי ומנו שבועי", היו נוהגים למנות גם ימים וגם שבועות.

אולם אמימר - שגם הוא חי ממש עם חתימת התלמוד - "אמימר מנה יומי ולא מני שבועי, אמר זכר למקדש הוא". כלומר, אמימר היה מונה רק ימים ולא היה מונה שבועות, טענתו היתה, שכיון שזה רק מדרבנן, שהרי זה רק זכר למקדש, וכיוון שכך, מספיק לספור ימים ולא צריך לספור שבועות.

ג. הפשט בגמרא

אנחנו צריכים ללמוד פשט בגמרא, כי יש שתי צורות כיצד ללמוד את הגמרא. מצד אחד, יש אפשרות לומר, שהמחלוקת בגמרא היא האם מצות ספירת העומר היא מן התורה או מדרבנן. אמימר סובר, שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, כיון שספירת העומר נאמרה בתורה ביחד עם הבאת מנחת העומר, ובזמן הזה אין לנו את מנחת העומר, ממילא גם ספירת העומר זה מדרבנן. אבל אב"י ורבנן דבי רב אשי חולקים, וסוברים שגם בזמן הזה החיוב הוא דאורייתא. כלומר, שאם זה דאורייתא - הרי שצריך למנות גם ימים וגם שבועות, אבל אם זה דרבנן, מספיק למנות ימים ולא צריך למנות שבועות. וכיון שהלכה כבתראי, שזה אב"י ורבנן דבי רב אשי, הרי שיש לומר שספירת העומר בזמן הזה היא מדאורייתא.

ישנה אפשרות אחרת להסביר, שבאמת כולם מודים שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, וכל מה שאנחנו עושים זה זכר למקדש. והמחלוקת היא, כשעושים זכר למקדש - איזה זכר צריך לעשות? מהי צורת הזכירה? האם יש לספור בדיוק כמו שהיו עושים בזמן בית המקדש - גם ימים וגם שבועות, או שמספיק למנות ימים ולא למנות שבועות.

ד. ספירת העומר בזמן הזה

להלכה יש מחלוקת בראשונים האם ספירת העומר בזמן הזה דאורייתא או דרבנן. דעת הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין, וכפי שלומדים בדבריו כל המפרשים, שספירת העומר בזמן הזה היא מצוות עשה מהתורה, ויש כמה ראשונים שכתבו כך. אבל רוב הראשונים סוברים, שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן. כך כותבים התוספות במסכת מנחות, הרא"ש, הרי"ד ועוד הרבה ראשונים.

ה. בירור דעת מרן השלחן ערוך

יש דיון גדול באחרונים מה סבר מרן השלחן ערוך. כיון שהוא לא כותב בשום מקום הכרעה מפורשת שספירת העומר היא מדאורייתא ומדרבנן. אבל ישנה משמעות ברורה מאוד בכמה מקומות מדבריו, גם בבית יוסף וגם בשלחן ערוך, שסבר שספירת העומר בזמן הזה דאורייתא.

אחד המקומות בהם נראה בבירור דעת מרן השלחן ערוך, הנה התוספות במסכת מנחות סוברים, שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, ולכן לא צריך לחכות לצאת הכוכבים, ואפשר לספור ספירת העומר כבר בבין השמשות. למרות שהוא ספק יום ספק לילה, כיון שזה מדרבנן - ספק דרבנן לקולא.

וכתב מרן בשלחן ערוך: "אם טעו ביום המעונן וברכו על ספירת העומר" - היו עננים כבדים עד שנהיה חשוך, ולא היה להם שעון בזמנם, והיו בטוחים שכבר נהיה לילה. מפעם לפעם ניתן לראות זאת שנהיה ממש חושך, בחוץ

לארץ ראיתי כמה פעמים שכבר שעה לפני השקיעה יש עננים כבדים שממש חשוך לגמרי. אז אם טעו ביום המעונן וברכו על ספירת העומר כאשר עדיין יום, כתב השלחן ערוך "חוזרים לספור כשתחשך ספירת היום. והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות". כלומר שספירה מבעוד יום אינה מועילה ולא יוצאים בה ידי חובה.

והנה, המילים של השלחן ערוך "המדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות" - הרי מרן לא היה כותב למשל, "המדקדקים לא מתפללים שחרית לפני שיעבור ארבע שעות וכן ראוי לעשות", השלחן ערוך כותב שזה הזמן, שלחן ערוך זה ספר הלכות, זה לא ספר חסידות או לפני משורת הדין, ואם מרן נמנע מלכתוב בפירוש "אסור לספור קודם צאת הכוכבים" משמע שסבר, שספירת העומר היא דרבנן. משום שאם היה סובר שספירת העומר דאורייתא, הרי שאי אפשר היה לספור לפני צאת הכוכבים. ממילא, אם מרן כותב שהמדקדקים אינם סופרים משמע שזו חומרא בעלמא.

ו. מהו זמן בין השמשות האמיתי

לאור כל האמור, שהשלחן ערוך פוסק שאפשר לספור כבר בבין השמשות, ושספירת העומר מדרבנן, אאמ"ר מרן זצוק"ל מעורר בשו"ת יחיה דעת ובעוד מקומות שאלה גדולה, שלכאורה צריכים לדון מה זה בין השמשות, כלומר, אם ברור לנו מהו זמן בין השמשות, הרי שניתן לומר בו ספק דרבנן לקולא. הבעיה שאנחנו לא בטוחים מהו זמן בין השמשות, כיון שהנושא הזה נכתב עליו הרבה ספרים. גדולי ישראל במשך הדורות כתבו קונטרסים גדולים מאוד: יש ספר 'מנחת כהן' שחי לפני קרוב ל-400 שנה, זה ספר גדול שיש בו כמה חלקים: 'משמרת השבת', ויש בו חלק 'מבוא השמש' שרובו ככולו עוסק בנושא של זמן בין השמשות, ועל מחלוקת רבנו תם והגאונים. כמו כן הפרי חדש כתב קונטרס גדול בנושא הזה. וכן מהר"י פראג' - רבי יעקב פראג' שחי לפני כ-300 שנה כתב ספר שלם על בין השמשות, ובספרים האחרים שלו הוא ממשיך לעסוק בנושא הזה. ועוד הרבה מגדולי ישראל בתקופת האחרונים שכתבו קונטרסים שלמים בנושא הזה.

בדור האחרון היו כאלו שהתחילו לרכז את הנושא הזה. אני כתבתי על זה קונטרס גדול ב'הלכה ברורה' חלק י"ד, קראתי לו 'כי בא השמש', הקונטרס הזה נכתב מיד אחרי פטירתו של אאמ"ר מרן זצוק"ל - שקיעת השמש - והשם 'כי בא השמש' מכון גם עליו, וגם על הנושא הנידון - שקיעת החמה ומתי נקרא לילה. זה קונטרס קל מאוד לקריאה, כל אחד שרוצה להבין את הנושא של רבנו תם והגאונים, גם בעיון להבין את כל היסודות וההגדרות, את כל הספקות ואת הראיות לכאן ולכאן. יש בנושאים הללו כל מיני שיטות, סידרתי את הכל, וגם הבאתי עד כמה שידי מגעת הרבה מדברי הפוסקים בנושאים הללו, ואני אומר לכם, מי שיקרא את זה, מה שתהיה המסקנה שלו, ברור הוא שהמסקנה שלו תהיה שזה נושא כל כך מסובך ושיש בו דעות וסברות לכל הצדדים עד שקשה מאוד להכריע.

ז. מיל - 18 דקות

כדי להבין את הנושא של רבינו תם והגאונים, אקדים הקדמה קצרה: בגמרא במסכת שבת (נז.) בברייתא, יש שלוש דעות כמה זמן נמשך בין השמשות, והגמרא מסיקה שהלכה כרבי יהודה בערב שבת. ונבאר את שיטת רבי יהודה, שאחרי שהשמש שוקעת, יש לנו מצב של בין השמשות שהוא ספק יום ספק לילה, וזה נמשך כדי מהלך שלושת רבעי מיל. מיל זה אלפים אמה, שזה כמעט קילומטר. אדם ממוצע הולך כדי מהלך מיל כ-18 דקות. יש לכך כמה ראיות מכמה ראשונים שכך סברו.

וכן נראה מדברי הרמב"ן (נתיבות הלכות), שהנה כתב, שפלג המנחה אנחנו מודדים בצאת הכוכבים. הוא סובר כשיטת רבנו תם. ופלג המנחה הוא שעה ורבע לפני הלילה. אם כן משמעות דברי הרמב"ן, ששעה וחומש [72 דקות] אחרי השקיעה זה צאת הכוכבים. שעה ורבע קודם לכן זה שלוש דקות לפני השקיעה. כלומר לפי הרמב"ן, פלג המנחה הוא שלוש דקות לפני השקיעה. [בדברי הרמב"ן כנראה יש טעות דפוס, כי שם כתוב שזה כדי מהלך ארבע אמות לפני השקיעה, אבל כבר כתב המגן אברהם שזו טעות, וצריך לומר 400 אמות שזה בערך שלוש דקות]. לאור זאת נראה בבירור שהרמב"ן סבר שמיל הוא כדי מהלך 18 דקות. וכך סוברים הרשב"א, הריטב"א ועוד ראשונים.

דרך אגב, כל השיטה של רבנו תם בעניין בין השמשות מופיעה בתוספות בכמה מקומות בש"ס בכמה שורות ספורות. מי שמרחיב הרבה ומסביר יפה את שיטת רבנו תם, זה דווקא הרמב"ן, אני לא יודע למה רבנו תם זכה שזה נקרא על שמו, כי למעשה זוהי שיטת הרמב"ן.

ה. דעת מרן בשיעור מיל

והנה, הרמב"ם בשני מקומות בפירוש המשניות מדבר בנושא הזה. ובמקום אחד הוא כותב 18 דקות, ובמקום שני הוא כותב 'שני חומשי שעה', שזה 24 דקות. ויש כל מיני שיטות איך להסביר את הרמב"ם. בקונטרס שלי, יש פרק שלם להסביר כמה זה מיל, ואת השיטות בזה. אבל נבאר כעת את דעת מרן השלחן ערוך כמה הוא מיל. שהנה, מרן כתב בשני מקומות כמה הוא מיל: לגבי אפיית מצה, שעיסה שלא התעסקו בה כדי מהלך מיל - מחמיצה. ומרן כותב שם שזה 18 דקות. כמו כן ביורה דעה, לגבי הלכות מליחה (סימן סט) כתב שמיל הוא 18 דקות.

ט. מחמירים כשני השיטות

לאור זאת, אם מבואר בגמרא שלרבי יהודה בין השמשות נמשך כדי מהלך שלושת רבעי מיל, הרי שזה 13.5 דקות. והגמרא אומרת שהלכה כרבי יהודה בערב שבת. מצד שני, מבואר בגמרא לגבי תרומה ועוד, שהלכה גם כרבי יוסי שאמר, שבין השמשות הוא כהרף עין, זה נכנס וזה יוצא. ובין השמשות של רבי יוסי הוא מיד אחרי הזמן של רבי יהודה. כלומר שמסקנת הגמרא שיש להחמיר כשני השיטות, גם כשיטת רבי יהודה וגם כשיטת רבי יוסי. דהיינו שלפי רבי יוסי 13.5 דקות אחרי השקיעה הוא עדיין לא בין השמשות, ורק מחמירים על פי רבי יהודה. אנחנו לא מקילים על פי רבי יוסי אלא מחמירים כשני השיטות בערב שבת.

י. הלכה כרבי יוסי

יש דיון ארוך בראשונים האם באמת הלכה לגמרי כמו רבי יוסי, ורק חכמים החמירו בערב שבת כרבי יהודה, או שבאמת זה תלוי, ולא תמיד הלכה כרבי יוסי. והנה לכאורה לפי הכללים שהגמרא קובעת, רבי יוסי ורבי יהודה הלכה כרבי יוסי, כך צריך להיות בנושא הזה. ובקונטרס שלי כתבתי פרק ארוך מאוד שבו אני מקיף את הנושא הזה, והמסקנה היא שבוודאי שהלכה כרבי יוסי. גם המשנה ברורה בביאור הלכה בכמה מקומות כותב שהלכה כרבי יוסי. ואכמ"ל.

יא. שלושה סימני בין השמשות

והנה, הגמרא במסכת שבת (ל:) עוסקת בסוגיא של בין השמשות, והגמרא אומרת שלושה סימנים על בין השמשות: א. כדי מהלך שלושת רבעי מיל - שזה אמרנו קודם לכן. ב. הכסיף עליון ולא הכסיף תחתון - דהיינו שכשהשמש שוקעת, במערב השמיים נעשים אדומים, ואחר כך זה מתחיל להשחיר לאט לאט, ורק כאשר הכסיף עליון והשווה לתחתון זה לילה. וזה דיון בפני עצמו להסביר את דברי הגמרא הללו. ג. הסימן השלישי, כשנראו שלושה כוכבים בינוניים, שזה צאת הכוכבים. לפי דברי הגמרא נראה, שכל שלושת השיעורים הללו הם אותו הדבר. דהיינו שחז"ל נתנו שלושה סימנים כדי לדעת אם הגיע זמן צאת הכוכבים.

למשל, מרן השלחן ערוך לגבי מוצאי שבת, מזכיר את הסימן של שלושה כוכבים. ואילו לגבי יום שיש, שצריכים להפסיק מלעשות מלאכה מבעוד יום, השלחן ערוך לא מזכיר את הנושא של כוכבים, והוא מזכיר רק את הנושא של שלושת רבעי מיל. ומי שלומד טוב את הראשונים בסוגיות יראה חד משמעית, שהשיעורים הם אותו הדבר.

יב. שתי שקיעות

לאור זאת, התוספות והרמב"ן מקשים קושיה חזקה. שהנה במסכת פסחים כתוב, שעד ארבעה מילים אחרי שקיעת השמש רק אז זה צאת הכוכבים. ואם מיל הוא 18 דקות, הרי שארבעה מילים הם 72 דקות לאחר השקיעה. והתוספות אומרים שיש שתי שקיעות. למעשה התוספות לא מזכירים את המילים 'שתי שקיעות', אבל כך הרמב"ן מגדיר את זה יפה מאוד. שכשהשמש מתכסת מעינינו, זו שקיעה הראשונה, ואז לפי רבינו תם הוא עדיין יום גמור. זה שנהיה חשוך - זה לא אומר כלום.

בכדי להבין את הדברים, כיון שישנם שטוענים, שהרי רואים כוכבים, נעשה חשוך, אבל התשובה על כך, שהרי מהלך ארבעה מילים [או חמישה - יש בזה מחלוקת] לפני זריחת השמש זה נקרא 'עלות השחר', ואומרת הגמרא בכמה מקומות, שכל מצוה שזמנה ביום אם אדם עשה משעלה עמוד השחר - יצא ידי חובה. עלות השחר הוא יום. והנה, שעה לפני הזריחה, תסתכלו לשמיים, הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם... יש כוכבים לאין מספר ממש, וזה עדיין נקרא יום! את התשובה הזו כתב מהר"י פראג'י בשו"ת שלו (שו"ת מהר"י פראג'י סימן ו) על אלה שטוענים נגד שיטת רבנו תם.

יג. שיטת רבינו תם לפי רבי יוסי

ובכן, לשיטת רבנו תם כדי מהלך שלושה מילים ורבע אחרי השקיעה זה עדיין יום גמור, ואז כדי מהלך שלושת רבעי מיל בסוף זה בין השמשות, ורק אז זה נהיה לילה. שלושה מילים [18*3] זה 54 דקות, ועוד ועוד רבע מיל זה 4.5 דקות שזה 58.5 דקות אחרי השקיעה שלפי רבנו תם זה עדיין יום. ורק 13.5 דקות נוספות לאחר מכן זה צאת הכוכבים. שזה 72 דקות לאחר השקיעה.

לפי זה, אם נאמר שרבינו תם סבר כרבי יוסי, יש לומר שכל ה-72 דקות הם יום גמור עד כהרף עין בסופם שאז מתחיל מיד זמן צאת הכוכבים. וזה נהיה כבר לילה ודאי.

יד. שיטת הרדב"ז

למעשה, מי שלומד את דברי רבותינו הראשונים, ותאמינו לי, אני השקעתי בזה שבועות על גבי שבועות, יש הרבה ראשונים שכותבים בפירוש כמו רבנו תם. הזכרנו את הרמב"ן, ראיתי באיזה ספר שמישהו כתב, והוא לוקח משפט אחד מתוך דברי הרמב"ן ומסביר פשט אחר, משונה מאוד, בשיטת רבנו תם. אני מאוד התפלתי, זה מראה קצת לצערי, כאילו זה מגמתי להגיד מזה ראייה. כי איך אפשר להתעלם מ-20 פעמים שהרמב"ן כותב בפירוש, מסביר את הדברים כמו שצריך, ולקחת משפט אחד שאולי יש בו קצת קושי, ולהסביר אחרת את הרמב"ן!?

בדומה לכך כתב הרדב"ז - רבי דוד בן זמרא - שהוא סובר כרבנו תם, והוא אף כתב תשובה ארוכה להסביר בדעת הרמב"ם כמו רבנו תם. אכן יש אומרים בדעת הרמב"ם להיפך, שסבר כמו הגאונים. יש תשובת רבנו אברהם בן הרמב"ם שלכאורה משמע מדבריו שסבר כמו הגאונים. ומהר"ם אלשקאר, שהוא האיש שגילה את תשובות הגאונים, הוא מביא גם את תשובת רבנו אברהם בן הרמב"ם, אבל גם על זה יש מחלוקת איך להסביר את תשובת רבנו אברהם בן הרמב"ם. ובאמת, שגם בדברי הרדב"ז יש משפט קצת קשה, שיש שמנסים לבנות כל מיני דברים על המשפט הזה, אבל אי אפשר להתעלם מכמה פעמים בתוך התשובה שהרדב"ז מסביר בצורה מאוד יפה את הנושא, שוודאי שלמד את שיטת רבנו תם כמו שאנחנו לומדים.

טו. מרן מתעלם משיטת הגאונים

כאמור יש הרבה ראשונים שכתבו במפורש כרבנו תם: חידושי הרשב"א, הר"ן, הריטב"א, המאירי (נחזיקוהם למסכת שבת פס). אבל יש כמה ראשונים שהדברים שלהם קצת סתומים, ולכן יש שרצו ללמוד בדבריהם כדברי הגאונים. אולם האמת היא, שאין בראשונים אפילו אחד שיכתוב במילים ברורות ממש כשיטת הגאונים, מלבד התשובות הללו שהביא המהר"ם אלאשקאר. בדורות האחרונים מצאו את התשובות הללו בכתב יד, והם הרבה יותר ארוכות, מי שקורא את התשובות האלו גם כן מתחיל לפקפק שאולי גם הגאונים שהביא מהר"ם אלאשקאר גם הם סוברים כמו רבנו תם... ואכן מהר"י פראג'י טוען שכלל אין את שיטת הגאונים. הוא לא מסכים כלל עם מהר"ם אלשקאר.

ואכן, למרות שמהר"ם אלשקאר חי בתקופת מרן הבית יוסף, הוא היה דיין בבית הדין של מרן, מרן הבית יוסף בעצמו הכיר אותו, אבל מעניין מאוד שמרן בבית יוסף לא מזכיר את שיטת הגאונים. הוא מזכיר את שיטת רבנו תם ואחר כך הוא מביא את הר"ן, וכל דברי הר"ן הם מעין תקציר לדברי הרמב"ן בספר תורת האדם. ומרן הבית יוסף ראה את דברי הר"ן, ודן בכלל בדעת הטור, אם סבר כרבנו תם או לא, אבל הוא לא מזכיר מה

היו שני גדולי עולם לפני כ-300 שנה שהיו מאוד נגד שיטת רבנו תם, והם, כמו שאומרים 'הדגל' של הציבור האשכנזי: האחד זה הגאון מוילנא, שכתב אריכות גדולה. חשוב מאוד שכל אחד יקרא את דבריו. והוא טען, שכל הקושיה של רבנו תם אינה נכונה, כי הוא מקשה, שהרי כתוב בגמרא במסכת פסחים ארבעה מילין. והגמרא שמה לא מדברת על הנקודה ההלכתית. אלא הגמרא מדברת, שהיה ויכוח בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם, מתי יוצאים כל הכוכבים. חכמי ישראל אמרו כדי מהלך ארבעה מילים יצאו כל הכוכבים. אבל זו לא שאלה הלכתית. זה דברי הגאון מוילנא, ויש לו אריכות דברים וראיות כשיטת הגאונים.

השני, הוא בעל התניא, שבספר שלו שלחן ערוך הגאון רבינו זלמן, פסק כהגאונים. ובסידור שלו, 'סידור בעל התניא' (סדר הכנסת שנה) כתב, שהשלחן ערוך ביורה דעה חזר בו, והסכים לשיטת הגאונים. [- זה מעניין מאוד איך בעל התניא והגאון מוילנא משתמשים באותם טענות נגד שיטת רבנו תם...].

באופן כללי, זה נושא מאוד רחב מהי דעת מרן השלחן ערוך. יש שניטלים בדעת רבנו האר"י שסבר כמו הגאונים, אולם גם בדבריו אני חושב שזה ברור מאוד להיפך, שרבנו האר"י סבר כרבנו תם. אכן אפשר בדוחק גדול לדחות את הראיה. בעז"ה בשיעורים הבאים אבאר את שיטת רבינו האר"י והשלחן ערוך. ואכמ"ל.

כא. מסקנת הדברים

למסקנת הדברים יוצא, שכשהשמש מסתלקת מעיניו, השמש שוקעת, לפי רבנו תם זה עדיין יום גמור. לפי הגאונים לכאורה מתחיל זמן בין השמשות, ספק יום ספק לילה. אבל גם זה לא פשוט, כי זה יהיה רק אליבא דרבי יהודה, אבל אליבא דרבי יוסי זה יום גמור. שלפי דעתו בין השמשות הוא קצר מאוד, ורק אחרי שיעברו 13.5 דקות זה עדיין יום גמור. ממילא לגבי ספירת העומר, אם נסתכל על השקיעה של הגאונים, שהשמש הסתלקה מעיניו, יש שלושה צדדים לומר שזה עדיין יום: צד אחד, עצם בין השמשות הוא ספק יום ספק לילה. הגמרא מסבירה שיש כמה ספקות בבין השמשות, שמא כולו, שמא מקצתו, כמה ספקות. ממילא אולי זה יום. ואם תימצי לומר שבין השמשות זה לילה, אולי הכלה כרבי יוסי שזה עדיין בכלל לא בין השמשות. ואם תימצי לומר כרבי יהודה, שמה הלכה כרבנו תם שזה עדיין לא בין השמשות. דהיינו יש כאן שלושה ספקות, האחד על עצם בין השמשות אם הוא יום או לילה. ועוד שני ספקות אם זה בכלל בין השמשות לפי רבי יוסי ולפי רבנו תם ורוב רוב הפוסקים והשלחן ערוך. בשאלה הזו מדבר בשו"ת יחיה דעת. והמסקנה שלו, שלמרות שיש כאן שלושה ספקות, אפשר לספור ספירת העומר. מכיוון שיש לנו כלל ספק דרבנן לקולא, הכלל הזה הוא גם כשיש ספק ספקא להחמיר. ואכמ"ל.

ברוך ה' רדיו 'קול ברמה' משמיעים את קול התורה ברמה בימים הללו, והם נותנים הרבה חיזוק לעם ישראל, אנשים נמצאים הרבה זמן בבית, לפעמים קשה לשבת ולתפוס גמרא וללמוד, יש ילדים, רעש, אז יש לכל הפחות שיחות מוסר נפלאות שהם מביאים, שיעורי הלכה ועוד, אשריהם ואשרי חלקם! אני רוצה לברך את כל ציבור המאזינים של רדיו 'קול ברמה' שברוך ה' אני שם לב גם כן שהם באמת משתדלים מאוד להיזהר מעוונות של לשון הרע ורכילות וביקורת על חכמי ישראל. הם נזהרים בזה מאוד, וזה דבר חשוב מאוד, שלצערנו היום בגלל כל ההתפשטות של תקשורת אלקטרונית למינה, כל מצורע יושב וכותב, מבזה ומגדף... צריכים מאוד להיזהר בזה. בעז"ה שיתברכו כל מי שעושה למען התורה, למען כבוד התורה, למען כבוד תלמידי חכמים. וכל הציבור כולם, בעז"ה תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, פרנסה טובה, בריאות טובה, ונזכה לגדל את כל יוצאי חלצנו לתורה ויראת שמיים. אכ"ר.

יתירה מזאת, בשלחן ערוך (פיוט רס"א) פוסק באופן ברור מאוד כשיטת רבנו תם, אין בזה צל צילו של ספק. אלא שבאחרונים היו כמה מגדולי האחרונים שלא הסכימו לשיטת רבנו תם: המהר"ל מפראג, ומלבדו עוד כמה וכמה אחרונים במשך הדורות. בקונטרס הנ"ל עשיתי רשימה ארוכה של כל מי שלא פסק כרבנו תם. כי הרבה מגדולי ישראל לאורך הדורות התווכחו בנושא הזה.

טז. המנהג כמו הגאונים

אלה שפסקו כמו הגאונים מעידים שככה נהג רבי יונה נבון, שהיה רבו של החיד"א לפני כ-300 שנה ויותר, שהוא כותב שמנהג ארץ ישראל כשיטת הגאונים. וכך סבר הבן איש חי. ועינינו הרואות שבאמת כך עד היום הזה, לא תראו יהודי שומר מצוות שיעז לעשות מלאכה אחרי שקיעת השמש. אנחנו מקפידים לעשות תוספת מחול על הקודש לפחות 20 דקות ויש שעושים יותר, אבל בשקיעה - זה כבר ספק דאורייתא, ככה אנחנו מתייחסים לזה. ומיד בשקיעה בערב שבת שהלכה כרבי יהודה נכנסת שבת ונמנעים ממלאכה, ולא מחכים לרבי יוסי.

יז. השמועה על הרבי מסאטמר

היתה פעם שמועה שדיברו עליה, שהאדמו"ר רבי יואל מסאטמר, שהיה איש קדוש ממש, בא לבקר בארץ ישראל, והוא נסע במכונית אחרי שקיעת השמש בכניסת שבת. אני אמנם לא הייתי שמה, אבל אני משוכנע שיש כאן טעות, וזה לא נכון! לא ייתכן להגיד ככה! כנראה שהוא נסע בתוך ה-40 דקות שלפני השקיעה, שיש אצל האשכנזים שטוענים, שאצלם ככה נהגו מנהג ירושלים. ויכול להיות שזה מה שהיה. מספרים שגם זרקו אבנים על האוטו שלו. יכול להיות. אבל זה לא יכול להיות שזה היה אחרי השקיעה.

יח. המנהג בקהילות באמריקה

לפני עשרות שנים היה בארצות הברית דיון בנושא הזה. הגר"מ פיינשטיין שהיה גאון עולם, גדול הדור, הוא פסק לגמרי כשיטת רבנו תם. אבל בכל זאת לגבי ערב שבת הוא הקפיד לפסוק לחומרא כשיטת הגאונים. וכן אחרי השוואה היה בארצות הברית האדמו"ר מצאנז, בעל שו"ת דברי יציב, והוא היה גאון עולם שאין כדוגמתו, חריף ובקיא מאוד, והוא החזיק מאוד משיטת רבנו תם, אבל גם הוא היה מחמיר מאוד לגבי ערב שבת. אמנם לגבי זמני התפילה אין לי הסבר למה הם מתפללים מנחה כל כך מאוחר, כל הנושא של התפילות שהם מתחילים להתפלל שחרית בשבת בשעה 10 בבוקר, מה זה צריך להיות?! אין לי הסבר למה הם נוהגים בנושא של זמני תפילות להקל כל כך. אבל לגבי הנושא של עשיית מלאכה, בזמנו, אחד מחסידי צאנז, מהרבנים הגדולים שלהם, הוציא ספר שלם בנושא של רבנו תם והגאונים, ויש שמה כרוז בראש הספר של כל גדולי ישראל שהיו באמריקה, שקוראים לציבור להקפיד על רבנו תם. אבל הם מדגישים בפירוש, שזה לגבי מוצאי שבת, אבל ח"ו לא להקל בכניסת שבת. והחתומים, בראשם זה האדמו"ר מצאנז, הגר"מ פיינשטיין והרבי מסאטמר, זה שלושה שהיו הולכים מאוד אחרי רבנו תם ומצדיקים את השיטה שלו, ושלושתם פה אחד קובעים שביום שישי צריכים להחמיר כמו הגאונים. וזה מה שהיום אנחנו עושים.

יט. המנהג באירופה קודם השואה

יש רב אחד בשם הרב בניש שכתב שני ספרים על בין השמשות שהוא בעיקר ספר של מחקר. מה נהגו עם ישראל? מה היה בקהילות? והוא מביא שמה ראיות שלפני השואה היו קהילות במזרח אירופה, שעשו כמו רבנו תם גם לקולא. אבל היום, בכל המקומות שהסתובבתי בעולם לא ראיתי קהילה אחת שיעזו יהודים שומרי מצוות לעשות מלאכה אחרי השקיעה, כולם מקפידים לקבל שבת לפני השקיעה. מצד שני, הרבה יהודים מקפידים על צאת הכוכבים של רבנו תם לחומרא. אאמו"ר מרן זצוק"ל הייתה דעתו שראוי מאוד להחמיר. צריך לשים לב למילים: הוא לא אמר קיימא לן הלכה כרבנו תם, הוא אמר שראוי להחמיר כרבנו תם במוצאי שבת. מכיוון שיש לנו את המנהג כשיטת הגאונים. וכיון שפשט המנהג נגד השלחן ערוך, אי אפשר לעקור את המנהג, מאידך, רוב הראשונים והשלחן ערוך פוסקים בפירוש כשיטת רבנו תם, לכן בוודאי שראוי להחמיר.